

Ergänzung unserer Einwendung – Nachreichung zum Erörterungstermin

Martin Schwenzer · Stephanie Sabatier
Wöhrdstraße 41 · 93059 Regensburg

Stadt Regensburg
Umweltamt – Planfeststellungsbehörde
z. Hd. Frau Barbara Wittmann
Bruderwöhrdstraße 15 b
93055 Regensburg

2. August 2026

Ergänzung unserer Einwendung im wasserrechtlichen Planfeststellungsverfahren gem. § 68 Abs. 1 i. V. m. § 67 Abs. 2 WHG – Hochwasserschutz an der Donau im Bereich „Unterer Wöhrd“, Stadt Regensburg – Abschnitt H

(AZ.: 31.1.2. PI-HWS-H/Unterer Wöhrd)

Bezug: Unsere fristgerechte Einwendung vom 14.01.2026; Erörterungstermin vom 22.07.2026 und die dort von uns zur Niederschrift gestellten Anträge

Sehr geehrte Frau Wittmann, sehr geehrte Damen und Herren,

beim Erörterungstermin am 22.07.2026 wurde bestätigt, dass Nachreichungen zu den Einwendungen möglich sind; eine Frist hierfür wurde nicht bestimmt. Von dieser Möglichkeit machen wir hiermit Gebrauch. Wir ergänzen unsere Einwendung vom 14.01.2026 sowie die beim Erörterungstermin zur Niederschrift gestellten Anträge um **neue Tatsachen, die erst nach Ablauf der Einwendungsfrist (16.01.2026) entstanden oder bekannt geworden sind**. Sämtliche nachfolgenden Punkte sind umweltbezogen und unterliegen daher nach der Bekanntmachung vom 17.10.2025 nicht der Präklusion; unabhängig davon gilt für die Umweltverträglichkeitsprüfung das Aktualitätsgebot des § 25 Abs. 3 UVPG.

Wir bitten darum, diese Ergänzung noch in die zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen einzubeziehen, die gemäß § 24 Abs. 2 UVPG möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluss der Erörterung erarbeitet werden soll.

1. Neue amtliche Tatsache: Baumzustandsbericht 2025 des Umweltamts der Stadt Regensburg

Am 15.07.2026 – und damit ein halbes Jahr nach Ablauf der Einwendungsfrist – wurde dem Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz der **Baumzustandsbericht für das Jahr 2025** vorgelegt (Beschlussvorlage **VO/26/23217/31** des Umweltamts vom 08.07.2026, **Anlage 1**; Pressebericht: idowa.de vom 14.07.2026, „Alarmierender Baumzustand ist Thema im Regensburger Umweltausschuss“, **Anlage 2**). Der Bericht stammt von derselben Behörde, die in diesem Verfahren als Planfeststellungsbehörde entscheidet. Seine Befunde stehen in offenem Widerspruch zu zentralen Annahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans (Anlagen D 2.0, D 2.5 der Planunterlagen, nachfolgend „LBP“):

a) Ersatzpflanzungen erreichen die ihnen zugeschriebene Funktion nicht.

Das Umweltamt stellt fest: „Wir stellen insgesamt hohe Verluste bei Ersatzpflanzungen fest, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich“ und: „Für 2026 können wir bereits jetzt feststellen, dass viele Neupflanzungen ohne zusätzliches Gießen absterben“ (Beschlussvorlage, S. 3). Neu gepflanzte Bäume im städtischen Raum würden „oft nicht mehr sehr alt, ein Ersatz ist vielfach schon nach ca. 40 Jahren notwendig“; ein Ersatzbaum könne „in der Regel nicht das Grünvolumen eines gefälltten Altbaums ersetzen. **Umso notwendiger ist es, vorhandenen Altbestand zu schützen.**“ (S. 4). Die Kompensationsbilanz des LBP beruht auf der gegenteiligen Annahme: 127 vitale Bäume mit rund 4.050 m² Kronenfläche entfallen sofort, während die 161 Ersatzpflanzungen mit ihrem Zielzustand „nach 25 Jahren“ angerechnet werden – ohne Ansatz einer Ausfallquote, ohne festgelegte Pflegedauer, ohne Erfolgskontrolle und ohne Nachpflanzregelung.

b) Auch der verbleibende Bestand ist stärker gefährdet als vom LBP

angenommen. Nach dem Bericht sind „bei unseren städtischen Altbäumen ... die Feinwurzeln durch die vergangenen Trockenjahre teilweise so stark geschädigt oder abgestorben, dass dies durch einzelne niederschlagsreiche Jahre nicht mehr kompensiert werden kann“ (S. 3). Die bis zu 231 Erhaltbäume, die nach den Planunterlagen im Kronentraufbereich baubedingt betroffen sind, treffen die Baumaßnahmen also in einem vorgeschädigten, deutlich verwundbareren

Zustand, als der LBP zugrunde legt. Zugleich berichtet das Umweltamt, dass es bei Bauvorhaben „leider weiterhin regelmäßig Schädigungen im Baubetrieb“ gebe – „insbesondere Wurzelschäden, Verdichtung, Abriss von Starkästen, Abgrabungen und Überschüttungen“ – und dass der notwendige Kontrollaufwand durch die Fachkräfte des Umweltamts „aktuell nicht zu leisten“ sei, weshalb „vermehrt die Einbeziehung einer Umweltbaubegleitung gefordert“ werde (S. 4).

c) Die Kompensationsanforderung des Vorhabens bleibt weit hinter der eigenen Vollzugspraxis der Behörde zurück. Im regulären Vollzug der Baumschutzverordnung hat das Umweltamt im Jahr 2025 für 232 zur Fällung freigegebene Bäume insgesamt **1.261 Ersatzbäume** gefordert (S. 2) – im Mittel also mehr als fünf Ersatzbäume je Fällung. Der LBP des Vorhabens sieht für 127 gefällte Bäume 161 Ersatzpflanzungen vor, ein Verhältnis von rund 1,3 : 1. Uns ist bewusst, dass die genannten Zahlen die direkt beim Umweltamt gestellten Anträge betreffen und ein unmittelbarer jährlicher Vergleich nach der Beschlussvorlage nicht möglich ist. Erklärungsbedürftig bleibt gleichwohl, warum für eines der größten Fällvorhaben im Stadtgebiet ein Bruchteil des Kompensationsmaßstabs gelten soll, den dieselbe Behörde in ihrer laufenden Verwaltungspraxis für angemessen hält – zumal der Bericht Planfeststellungsverfahren des Hochwasserschutzes ausdrücklich als eigenen Fällungstreiber neben den Privatanträgen benennt (S. 2).

d) Artenschutz an Altbäumen. Der Bericht würdigt den „außergewöhnlich schönen und wertvollen Baumbestand der Stadt Regensburg, insbesondere in den Parkanlagen, an der Donau und in der Allee“ mit seinen zahlreichen Totholzkäfern und verweist auf die Totholzkäferkartierung 2023 „mit teils sensationellen Einzelfunden“ (S. 5). Wir erinnern in diesem Zusammenhang an den Kultur-Apfel Nr. 39 auf dem Grundstück Wöhrdstraße 41 – einen von nur drei Bäumen mit Mulmhöhlen im gesamten Projektgebiet (UVS, S. 124; saP, S. 51) –, dessen vorgesehene „Sicherung“ durch Verankerung des abgetrennten Stamms auf der Lazarettspitze den gewachsenen Habitatverbund gerade nicht erhält.

Wir beantragen daher ergänzend zu unserem beim Erörterungstermin gestellten Antrag 11:

1. die **Neubewertung der Eingriffs- und Kompensationsbilanz** des LBP auf der Grundlage der Befunde des Baumzustandsberichts 2025 – insbesondere unter Ansatz realistischer Ausfallquoten, der begrenzten Lebenserwartung städtischer Neupflanzungen und des dauerhaft nicht erreichbaren Grünvolumens der gefällten Altbäume;

2. für den Fall der Planfeststellung **verbindliche Nebenbestimmungen** (Art. 74 Abs. 2 Satz 2 BayVwVfG): mindestens zehn Jahre Entwicklungspflege mit Bewässerung, Erfolgskontrollen mit Nachpflanzpflicht bei Ausfällen (§ 15 Abs. 4 BNatSchG) sowie Baumschutz und **ökologische Baubegleitung** (Maßnahmen V 1.1 und V 5.1 des LBP) als vollziehbare Auflagen – Letzteres entspricht ausdrücklich der Forderung des Umweltamts nach vermehrter Umweltbaubegleitung;
 3. die **Neubewertung des Vermeidungsgebots** (§ 15 Abs. 1 BNatSchG): Wenn Ersatz das Verlorene nach amtlicher Feststellung nicht ersetzen kann, gewinnt der Erhalt jedes einzelnen Altbaums in der Abwägung erheblich an Gewicht. Das stützt zugleich unsere Anträge 10 (Neubegehung des Baumkatasters) und 12 (Vorverlegung des UGA-Endpunkts).
-

2. Gesundheitsschutz konsequent abwägen: die Hitzebelastung des Sommers 2026

Vorab stellen wir klar: Es geht uns **nicht** darum, Gefahren gegeneinander aufzurechnen oder die Schutzwürdigkeit der Menschen am Unteren Wöhrd vor Hochwasser in Frage zu stellen. Es geht um die Konsistenz der Abwägung. Die Planunterlagen rechtfertigen Umfang und Härte der Eingriffe durchgängig mit der „Gefährdung für Leib und Leben sowie die Gesundheit der Menschen“ (Bericht, S. 23, 80; UVS, S. 115, 190). Wer diesen Maßstab anlegt, muss ihn auf **beide Seiten der Abwägung** anwenden – auch auf die gesundheitlichen Folgen des Vorhabens selbst. Genau diese Seite ist in den Unterlagen bislang unbewertet. Seit dem Ablauf der Einwendungsfrist haben sich hierzu neue Tatsachen von erheblichem Gewicht ergeben:

a) Die Hitzebelastung hat 2026 eine neue Dimension erreicht. Nach dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts zur hitzebedingten Mortalität (Stand 30.07.2026, **Anlage 3**) sind in Deutschland allein im bisherigen Sommer 2026 schätzungsweise **9.800 hitzebedingte Sterbefälle** [95 %-KI: 8.700–10.900] zu verzeichnen – mehr als in den bisherigen Rekordjahren 2018 und 2019 (jeweils rund 7.000), und dies bereits nach vier heißen Wochen. Am stärksten betroffen sind ältere Menschen: Bei den über 85-Jährigen beträgt die hitzebedingte Mortalität 167,4 je 100.000 Einwohner, bei den unter 65-Jährigen 1,0.

b) Regensburg ist überdurchschnittlich betroffen. Im Hitze-Check 2026 der Deutschen Umwelthilfe (**Anlage 4**) erhält Regensburg beim Beschirmungsgrad die schlechteste Bewertung („rote Karte“): Nur **19,45 %** der Stadtfläche sind durch Baumkronen beschirmt – der wissenschaftlich empfohlene Richtwert liegt

bei mindestens 30 %. Der Hitzebetroffenheitsindex liegt mit 16,08 knapp unter der Schwelle zur höchsten Belastungskategorie (16,16). Rechnerisch hat Regensburg zwischen 2018 und 2025 rund **2.873 Bäume verloren**. Ende Mai 2026 war Regensburg zudem mehrere Tage in Folge die „heißeste Stadt Deutschlands“.

c) Die Planfeststellungsbehörde selbst hat den Zusammenhang zwischen Baumbestand und Hitzeschutz amtlich festgestellt. Im Baumzustandsbericht 2025 heißt es: „Inzwischen wurden in der Wissenschaft neue Ergebnisse veröffentlicht, dass eine Überschildung von 30 % der Stadtfläche durch Bäume im Mittel eine Temperatursenkung von 0,4 °C bringt. **Das ist eine Größenordnung, die bereits Hitzetote verhindert** (Quelle: The Lancet, 18.02.2023)“ (Beschlussvorlage VO/26/23217/31, S. 3). Regensburg liegt mit 19,45 % weit unter genau diesem Richtwert – und das Vorhaben entfernt in dieser Lage rund 4.050 m² Kronenfläche in einem Gebiet, dessen Grünflächen der LBP selbst als „lokal wichtige thermische Ausgleichsräume“ für „thermisch sehr hoch belastete“ Areale einstuft.

d) Zur Struktur der Abwägung. Das Hochwasserrisiko, vor dem das Vorhaben schützen soll, ist selten und planbar beherrschbar: Die Vorwarnzeit beträgt nach den Planunterlagen mehr als 48 Stunden (Bericht, S. 77), ab etwa HW50 ist die Evakuierung des Polders vorgesehen (UVS, S. 115, 195 f.), und die Hochwasser 2002 und 2013 verliefen für unser Anwesen schadensfrei. Die Hitzebelastung wirkt demgegenüber **jeden Sommer und über Wochen**. Zwar werden auch Hitzewellen vom Deutschen Wetterdienst zuverlässig vorhergesagt – doch anders als beim Hochwasser wendet die Warnung die Gefahr nicht ab: Es gibt keine Evakuierung vor Hitze, kein mobiles Schutzelement gegen tropische Nächte, und gerade die älteren Bewohnerinnen und Bewohner – nach den RKI-Daten die mit Abstand am stärksten gefährdete Gruppe – können ihrer überhitzten Wohnumgebung am wenigsten ausweichen. Beim Hochwasser verhindert die Vorwarnung den Personenschaden; bei der Hitze bleibt trotz Vorwarnung nur, die Belastung zu ertragen – oder ihr baulich vorzubeugen, unter anderem durch den Erhalt kühlender Altbäume. Der dauerhafte Verlust von Altbaumbestand mit einer Funktionslücke von mindestens 25 Jahren (nach den Befunden des Baumzustandsberichts: auf Dauer) ist damit nach der eigenen Logik des Vorhabensträgers ein **gesundheitsrelevanter Eingriff**, der in die Abwägung „Leib und Leben“ eingestellt werden muss – bisher fehlt er dort vollständig.

Wir beantragen daher:

1. Das angekündigte **Klimaschutzgutachten** untersucht und quantifiziert die Auswirkungen der geplanten Baumfällungen auf die sommerliche Hitzebelastung und die Gesundheit der Anwohner – einschließlich Verschattung, Verdunstungsleistung, Kronenvolumen-Entwicklung und der Dauer bis zur (teilweisen) Wiederherstellung der verlorenen Funktionen. Wir schließen uns insoweit ausdrücklich dem Anforderungskatalog der Einwender Weininger/Deichner vom 29.07.2026 an.
 2. Die Ergebnisse dieses Gutachtens werden **vor** der Entscheidung über den Planfeststellungsantrag den Betroffenen zugänglich gemacht, mit Gelegenheit zur Stellungnahme.
 3. Die zusammenfassende Darstellung und Bewertung nach §§ 24, 25 UVPG stellt die gesundheitlichen Folgen des Vorhabens (Hitzebelastung) neben die gesundheitlichen Ziele (Hochwasserschutz) und wägt beide **nach demselben Maßstab** ab.
-

3. Neue gerichtliche Bewertung: Urteil des Amtsgerichts Regensburg zum Schutz klimawirksamer Altbäume

Mit Urteil vom Juli 2026 (Az. 10 C 2075/25 WEG, noch nicht rechtskräftig; Bericht: regensburg-digital vom 27.07.2026, **Anlage 5**) hat das Amtsgericht Regensburg die Fällung einer nach Bebauungsplan und Baumschutzverordnung geschützten, rund 60-jährigen Stieleiche gestoppt. Das Gericht stellte fest, der Altbaum sei für das Mikroklima „von elementarer Bedeutung“ und leiste durch Hitzeminderung „relevanten Gesundheitsschutz“; die kleinklimatischen Effekte großer Bäume seien „evident“. Die von der Genehmigungsbehörde – dem Umweltamt der Stadt Regensburg – erteilte Fällgenehmigung bezeichnete das Gericht als „unverständlich“, weil sie den kleinklimatischen Nutzen des Baumes nicht in die Abwägung einbezogen hatte; eine solche Praxis wäre ein „Freibrief zur Fällung jedes großen geschützten Baumes“.

Diese gerichtliche Bewertung betrifft im Ausgangspunkt einen einzelnen Baum. Sie formuliert aber einen Abwägungsmaßstab, der auf das vorliegende Verfahren übertragbar ist: **Der kleinklimatische und gesundheitliche Nutzen jedes großen Bestandsbaums ist ein abwägungserheblicher Belang, der konkret ermittelt und gewichtet werden muss.** Die Planunterlagen behandeln die 127 zur Fällung vorgesehenen Bäume demgegenüber pauschal über die Bilanzierung des LBP.

Wir beantragen daher – im Anschluss an Punkt 4 der Ergänzung Weininger/Deichner vom 29.07.2026 –, für jeden zur Fällung vorgesehenen Altbaum einzelfallbezogen zu dokumentieren: welche ökologische, kleinklimatische und gesundheitliche Funktion er erfüllt, weshalb sein Erhalt technisch oder planerisch ausgeschlossen ist, welche Alternativen zum Erhalt geprüft wurden und weshalb der Verlust trotz der Befunde des Baumzustandsberichts 2025 als kompensierbar angesehen wird.

4. Unterstützung der Ergänzung der Einwender Weininger/Deichner vom 29.07.2026

Die Einwender Martina Weininger und Nils Deichner haben mit Schreiben vom 29.07.2026 eine Ergänzung ihrer Einwendung (acht Punkte) sowie einen Anforderungskatalog für das noch ausstehende Klimaschutz- und das Immissionsschutzgutachten eingereicht. Wir **schließen uns diesen Ausführungen ausdrücklich an**, insbesondere:

- der Einwendung zur **Aktualität und Plausibilität des Baumkatasters** (Abweichungen bei rund 30 % der überprüften Bäume in den Bauabschnitten 4–6; Vermessungsstände teilweise aus dem Jahr 2015) – sie deckt sich mit unserer Einwendung 2.2 und unserem Termin-Antrag 10 und belegt, dass die Mängel des Baumkatasters nicht auf unser Grundstück beschränkt sind, sondern strukturell sind;
- der Einwendung zur **fehlenden Schadensberechnung und Wirtschaftlichkeit** (deckungsgleich mit unseren Termin-Anträgen 4 und 5);
- der Einwendung zur **noch ausstehenden immissionsschutzfachlichen Bewertung** sowie dem Anforderungskatalog an beide Gutachten.

Zum Immissionsschutz ergänzen wir: Beim Erörterungstermin wurde bestätigt, dass beim vorgesehenen Bohrpfahlverfahren mit erheblichen Erschütterungen zu rechnen ist und die Begutachtung durch das Amt für Immissionsschutz (Frau Bayerle) noch aussteht. Wir bitten darum, auch dieses Gutachten vor der Entscheidung auszulegen und den Betroffenen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; auf unseren Termin-Antrag 1 (verbindliche Beweissicherung an allen Gebäuden, auch am Baudenkmal Wöhrdstraße 41) nehmen wir Bezug.

5. Verfahrensbitten

Zusammenfassend bitten wir:

1. diese Ergänzung in die zusammenfassende Darstellung nach § 24 UVPG und in die Abwägung einzubeziehen;
2. die noch ausstehenden Gutachten (Klimaschutz, Immissionsschutz) **vor** der Entscheidung den Betroffenen zugänglich zu machen und Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben;
3. uns – wie mit Termin-Antrag 15 beantragt – über den weiteren Verfahrensgang individuell zu informieren und die Entscheidung individuell zuzustellen.

Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'M. Schwenzer' and the signature on the right is 'Stephanie Sabatier'.

Martin Schwenzer

Stephanie Sabatier

Wöhrdstraße 41, 93059 Regensburg

Anlagen

1. **Beschlussvorlage VO/26/23217/31** des Umweltamts der Stadt Regensburg vom 08.07.2026, „Baumzustandsbericht für das Jahr 2025" (Ausschuss für Umweltfragen, Natur- und Klimaschutz, 15.07.2026), einschließlich Anlage „Prüfung Klimavorbehalt Stufe 3"
2. idowa.de vom 14.07.2026: „Alarmierender Baumzustand ist Thema im Regensburger Umweltausschuss" (Bettina Dostal)
3. Robert Koch-Institut, Wochenbericht zur hitzebedingten Mortalität, KW 29/2026 (Berichtsdatum 30.07.2026), mit Datentabelle
4. Deutsche Umwelthilfe, Hitze-Check 2026 – Ergebnistabelle Städte und Bundesländer
5. regensburg-digital vom 27.07.2026: „Genehmigung durch das Umweltamt ‚unverständlich‘: Amtsgericht Regensburg stoppt Fällung einer streng geschützten Eiche" (AG Regensburg, Az. 10 C 2075/25 WEG)